CONTRATO DE "APERTURA DE CRÉDITO DE CONSUMO"

RECA: 2455-140-028449/11-00383-0226

No. de Cliente: _____

Número de crédito: _____

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V., S.F.P., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA LA PERSONA CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL CARÁCTER DE CLIENTE, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CLIENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES.

I. DECLARA BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO POR CONDUCTO DE SU(S) REPRESENTANTE(S).

a) Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular debidamente constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana.

b) Que dicha sociedad se encuentra regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

c) Que su representante legal que comparece en este acto cuenta con los poderes y facultades para obligar a su representada en términos del presente Contrato.

d) El presente instrumento se encuentra inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) bajo el folio que se encuentra en la parte superior del presente Contrato.

II. DECLARA EL CLIENTE POR SU PROPIO DERECHO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

a) Es una Persona Física, mayor de edad, con plena capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato y sus ANEXOS correspondientes.

b) Es su deseo y voluntad celebrar el presente Contrato.

c) Ha solicitado a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** un **CRÉDITO** de conformidad a lo pactado en el Contrato y en sus correspondientes ANEXOS.

d) Para todos los efectos legales a que haya lugar en relación al presente Contrato y sus ANEXOS, señala como domicilio el referido en la parte final de este Contrato.

e) El presente Contrato se encuentra debidamente inscrito en el registro de contratos de adhesión de la CONDUSEF bajo el folio que se encuentra en la parte superior del presente Contrato.

III. DECLARA(N) EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) QUE:

Cuenta(n) con plena capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato y sus correspondientes ANEXOS.

Es su libre y absoluta voluntad constituirse en **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)** de **EL CLIENTE** respecto de todas y cada una de las obligaciones contraídas y derivadas del presente Contrato y sus correspondientes ANEXOS, en favor de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

IV. DECLARAN EL CLIENTE Y EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) QUE: PREVIO A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO HIZO DE SU PLENO CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

El contenido íntegro del presente Contrato y sus ANEXOS, así como los términos y condiciones de las Cláusulas que lo integran.

- La totalidad de los documentos a suscribir, relativos al presente **CRÉDITO**.
- Los gastos y comisiones que se generarán por la celebración del presente Contrato.
- El Costo Anual Total **(CAT)** correspondiente al presente **CRÉDITO**, mismo que consta en la parte final del presente Contrato.

CARÁTULA. Se entenderá como tal al documento que se emite por cada **PRODUCTO** contratado, el cual contiene las características específicas del mismo, bajo el amparo del presente Contrato forma parte integrante del mismo.

ANEXO DE PRECEPTOS LEGALES. Los preceptos legales (artículos y legislaciones), a que se ha hecho referencia en este Contrato, están a disposición de **EL CLIENTE** en el **ANEXO DE PRECEPTOS LEGALES** que se encuentra inscrito en la página de la CONDUSEF del sistema RECA para su consulta; así mismo, estará a disposición de **EL CLIENTE** en las sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

Cada uno de los PRODUCTOS y/o SERVICIOS que solicite **EL CLIENTE** durante la vigencia del presente instrumento, serán respaldados con el(los) ANEXO(S) y CARÁTULA correspondientes, los cuales formarán parte integral del presente instrumento.

La explicación anterior ha sido a su entera satisfacción. Le han sido debidamente explicadas las disposiciones administrativas publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de combate al terrorismo y de lavado de dinero; declarando expresa e irrevocablemente su conformidad para que en su caso éstas y las que eventualmente las complementen o adicionen, les sean aplicadas por **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** sin responsabilidad alguna y sin reservarse ninguna acción o reclamo legal en contra de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

Independientemente de las disposiciones legales que regulan el destino del **CRÉDITO** que en términos del presente Contrato se otorga a su favor, de manera expresa y sin reserva alguna, manifiestan que el importe del **CRÉDITO** únicamente será aplicado a fines completamente lícitos; manifestando no tener vínculo de ningún tipo con terceros dedicados a actividades terroristas o ilegales, liberando a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** de cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

Que tienen conocimiento que a la fecha de celebración del presente Contrato, no existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pudiera afectar la legalidad, autenticidad, validez y exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

Que la información y documentación que le ha sido requerida por **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, refleja adecuadamente y en forma veraz su solvencia económica a la fecha de firma del presente Contrato.

Cuentan con un patrimonio necesario y suficiente para cumplir con las obligaciones de pago y las demás obligaciones derivadas del presente Contrato.

Que sus datos personales y sus datos personales sensibles resultan necesarios, ya que en caso de no haberlos facilitado no hubiera sido posible formalizar la relación jurídica motivo de este Contrato; en este sentido, consienten expresamente la recolección y el tratamiento de sus datos personales inclusive los sensibles y patrimoniales para la citada finalidad y al propio tiempo han sido informados sobre el aviso de privacidad referente al tratamiento de sus datos personales y datos personales patrimoniales; entendiéndose por datos personales y datos personales sensibles a los referidos en el artículo 3, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA: MONTO Y DESTINO DEL CRÉDITO. Sujeto a la autorización de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, previo análisis crediticio que realice a **EL CLIENTE, BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** otorga a **EL CLIENTE** un **CRÉDITO** (el Crédito) por una cantidad igual a la señalada en el título de crédito denominado "PAGARÉ", mismo que es suscrito por **EL CLIENTE** y cuyo monto se encuentra dentro de la Cláusula VIGÉSIMA TERCERA Fracción I del presente Contrato.

Convienen las partes que en el monto del **CRÉDITO** no se incluyen los intereses ordinarios, seguro de vida, comisiones e impuestos y demás accesorios que se causen.

Por lo anterior, **EL CLIENTE** declara expresamente que los recursos obtenidos en virtud de **EL CRÉDITO** serán destinados a fines lícitos.

SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato permanecerá vigente a partir de la suscripción del mismo en conjunto la suscripción del Título de Crédito denominado "Pagaré" y fenecerá de conformidad con lo establecido en este último, sin posibilidad de

que **EL CLIENTE** pueda prorrogarlo. En caso de mora el Contrato prolongará su vigencia hasta que el monto otorgado en calidad de **CRÉDITO** y sus accesorios sean pagados totalmente.

En el periodo de vigencia, **EL CLIENTE** deberá liquidar a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO, EL CRÉDITO** y sus accesorios.
No obstante lo anterior, **EL CLIENTE** liquidará **EL CRÉDITO** otorgado antes del plazo otorgado si incurre en cualquiera de las causas de vencimiento anticipado, estipulado en la Cláusula DÉCIMA QUINTA del presente Contrato.

TERCERA: DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. La disposición del **CRÉDITO** se realizará en una única exhibición o en varias según lo convenido con **EL CLIENTE** en sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, la disposición será en cheque o efectivo o mediante transferencia electrónica según lo acordado con **EL CLIENTE**.

En el presente caso **EL CLIENTE** opto por disponer del crédito mediante:

Cheque ☐ **Efectivo** ☐ **Transferencia** ☐

BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO previo al otorgamiento del **CRÉDITO**, podrá solicitar a **EL CLIENTE** un depósito en garantía al cual se le denominará **GARANTÍA LÍQUIDA**, que será depositado en una cuenta de **EL CLIENTE** en **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, cuyo monto y porcentaje en relación al **CRÉDITO**, queda determinado en la Cláusula VIGÉSIMA QUINTA del presente Contrato.

Dicho depósito no podrá ser retirado o dispuesto por **EL CLIENTE** únicamente podrá ser destinado para la liquidación total o parcial de los adeudos que tuviera con **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

Durante la vigencia del **CRÉDITO**, únicamente **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** podrá disponer del depósito en garantía o garantía líquida cuando **EL CLIENTE** incurra en mora o bien cuando **EL CLIENTE, OBLIGADO SOLIDARIO o AVAL(ES)** vayan a liquidar el **CRÉDITO**; por consiguiente, **EL CLIENTE** otorga de manera expresa a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** un mandato irrevocable, para disponer del depósito en garantía o garantía líquida con la finalidad de que sean cubiertos los conceptos de intereses normales y capital, en el orden que se describe. Dichas cantidades serán dispuestas por **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** al día hábil siguiente en que se presente el atraso del **CRÉDITO** o bien en el momento en que este sea liquidado, sin perjuicio de que ocurra con independencia cualquiera de los dos supuestos.

Los depósitos en garantía una vez que cumplen su objetivo serán libreados de manera automática. En caso de que la garantía líquida tuviera saldo a favor al momento de la liquidación del **CRÉDITO**, el saldo a favor quedará disponible en la cuenta principal.

FECHA DE CORTE. La fecha de corte corresponde al día del mes en el que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** utiliza para efectuar el cálculo de intereses ordinarios y comisiones. En el caso concreto, la fecha de corte será determinada conforme al plan de pagos que forma parte integral de este Contrato. **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** entrega a **EL CLIENTE** una tabla de amortización (plan o calendario de pagos) en el que se precisa el saldo insoluto, número de amortización, periodicidad y cuantía de los pagos, documento que por su naturaleza se incorpora al presente Contrato como anexo formando parte integral del mismo.

CUARTA: PAGOS. EL CLIENTE y el(los) **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)** se obliga(n) a pagar a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, a través de su número de crédito previamente registrado para tales efectos los siguientes conceptos:

I. MONTO PRINCIPAL DEL CRÉDITO. BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO otorga a **EL CLIENTE** un **CRÉDITO** simple por un importe cuya cantidad se encuentra consignada en el Título de Crédito denominado “PAGARÉ” mismo que se suscribe al momento de su otorgamiento y firma del presente Contrato y demás documentación, el cual se pagará adicionado con los impuestos, comisiones e intereses que correspondan al número de meses que integra el plazo del **CRÉDITO** mediante abonos tal y como se precisa en el plan o calendario de pagos.

La fecha límite de pago será el(los) día(s) que se precisan en el plan de pagos que se entrega al momento de la firma del Contrato y título de crédito; en el entendido de que cuando dicha(s) fecha(s) corresponda(n) a un día inhábil bancario el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario.

Ambas partes aclaran para los efectos legales conducentes, que los intereses, comisiones e impuestos que debe cubrir **EL CLIENTE** con motivo de la celebración de este instrumento, no son incluidos dentro del monto otorgado en calidad de **CRÉDITO**.

BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO al momento de la firma de este Contrato, entregará a **EL CLIENTE** una tabla de amortización en la que se especificará el monto otorgado en calidad de **CRÉDITO**, tasa de interés fija anual ordinaria, número de abonos, montos y las fechas en que deberán de realizarse las parcialidades. En dicho documento se desglosará también la forma en que se aplicará cada una de las parcialidades.

CUENTA PRINCIPAL. Aquella cuenta que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** le apertura a **EL CLIENTE** previo consentimiento de este, mismo que constará en la Cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del presente Contrato, para que realice depósitos necesarios para: garantía líquida, aplicación a pago de créditos y sus accesorios. La cuenta principal es una cuenta sin interés, por tanto, los montos depositados en cuentas principales no generan rendimientos.

EL CLIENTE podrá disponer de los montos depositados en la Cuenta principal de manera EXCEPCIONAL con el consentimiento de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

Las cuentas principales una vez que cumplen su objetivo, podrán ser canceladas de manera automática. En caso de que la cuenta principal tuviera saldo a favor al momento de la cancelación, este será transferido a cualquier cuenta que llegare a tener **EL CLIENTE** aperturada con **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**; en caso de que no tuviera ninguna, se le notificará a **EL CLIENTE** del saldo a favor disponible, vía correo electrónico, mismo que será proporcionado por este al momento de la contratación de **EL CRÉDITO**.

II. COMISIONES Y GASTOS DE TRÁMITE DE CRÉDITO. Ambas partes acuerdan que durante la vigencia del presente instrumento podrán ser cobradas por **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** las siguientes comisiones y Gastos:

a) Comisión por Reimpresión del Estado de Cuenta; el primer estado de cuenta solicitado en el periodo será gratuito, a partir del segundo estado de cuenta solicitado en el mismo periodo tendrá un costo de $ 30.00 (treinta pesos 00/100 M.N.) más I.V.A. por cada uno.

b) Comisión por Falta de pago, en aquellos casos en los que **EL CLIENTE** no realice el pago a más tardar en la fecha que se establece en el plan de pagos el cual forma parte del presente Contrato, **EL CLIENTE** pagará a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** una comisión que será determinada conforme a lo establecido en el **ANEXO “A”**; esta comisión se pagará **POR EVENTO** (por cada amortización impagada), ya que el detonador de la misma consiste en el retraso de los pagos conforme al plan de pagos. Esta comisión se dejará de cobrar cuando **EL CLIENTE** se ponga al corriente en sus pagos y cuando **EL CLIENTE** tenga más de 60 días naturales sin realizar su pago.

III. GASTOS. Este Contrato, genera en caso de incumplimiento de pago de **EL CLIENTE** y/o el(los) **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)**, el cobro de los gastos de cobranza, que serán aquellos que se generen en caso de que **EL CLIENTE** incumpla con el pago de **EL CRÉDITO** y en virtud de tal omisión, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, tenga que realizar gestiones extrajudiciales para su cobro, ya sea por cuenta propia o por medio de terceros, entendidos éstos como agencias, despachos de cobranza o abogados externos. En virtud de lo anterior, las partes están de acuerdo en que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, cobrará a **EL CLIENTE** por concepto de gastos de cobranza extrajudicial lo siguiente:

BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO cobrará a **EL CLIENTE** por concepto de Honorarios de la agencia de cobranza por las gestiones de cobro que se realicen para la recuperación del **CRÉDITO**, en virtud de la falta de pago de **EL CLIENTE**, por lo cual se le cobrará el porcentaje del 25.00% (veinticinco por ciento), calculado sobre el importe recuperado de **EL CRÉDITO** (ingreso líquido), al resultado obtenido se le adicionará el Impuesto al Valor Agregado o cualquier impuesto vigente en el momento de su cobro; este será por evento, una vez que **EL CLIENTE** cumpla con 61 días de impago, y que haya sido asignado para su recuperación con una agencia externa o departamento interno de cobranza y en el supuesto de que se llegue a un convenio judicial o extrajudicial y por tanto no exista sentencia firme de un juez competente que condene al pago de gastos y costas.

Las partes aceptan el cobro de los gastos señalados en esta Cláusula, ya que se generan en caso de incumplimiento en el pago de las amortizaciones señaladas dentro del presente Contrato y considerando que pueden generarse de manera previa al dictado de una sentencia en un procedimiento judicial, mismos que serán en su caso, contemplados en las negociaciones del convenio de transacción judicial o extrajudicial, en términos del último párrafo del artículo 617 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En caso de que se dicte una sentencia que condene al cobro de gastos y costas judiciales, se estará a lo determinado por el Juez, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 222 de dicho Código.

IV. INTERESES. Las partes acuerdan que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** cobrará a **EL CLIENTE** los siguientes intereses:

INTERESES ORDINARIOS

EL CLIENTE y el(los) **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)** se obligan con relación a la Cláusula Cuarta y a excepción de lo estipulado en la

Cláusula SÉPTIMA de las Cláusulas generales, a pagar a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** a partir de la fecha de disposición de **EL CRÉDITO** y durante la vigencia del presente Contrato, los Intereses Ordinarios que correspondan sobre el Saldo de Capital de **EL CRÉDITO** conforme al periodo y tasa estipulada en la parte final del presente Contrato en el capítulo de Cláusulas generales.
Los Intereses Ordinarios devengados se podrán liquidar en cada Fecha de Pago de Intereses que corresponda, de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato y el correspondiente plan de pagos, no obstante lo anterior, **EL CLIENTE** y el(los) **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)** podrán liquidar los Intereses Ordinarios devengados que correspondan en cualquier momento siempre y cuando dicho pago se realice dentro del periodo de intereses. En caso de que cualquier fecha de pago de Intereses fuese día inhábil, el pago se realizará el día hábil inmediato siguiente, sin que proceda el cobro de comisiones.

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa de interés fija anual aplicable se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) días naturales y el resultado se multiplicará por los días naturales que integran el Periodo de Intereses de que se trate y el resultante se multiplicará por el Saldo insoluto del Capital vigente. El pago de Intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por días transcurridos o devengados, tomando en cuenta que el devengamiento de interés es diario.

V. IMPUESTOS. El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) o cualquier otro impuesto vigente que en su caso se genere sobre intereses y comisiones.

Los Pagos que **EL CLIENTE** efectúe se acreditarán según el medio de pago que utilice, de la siguiente forma:

a) Efectivo: Se acreditará el mismo día si es depositado en ventanilla de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** y realizado en puntos autorizados según los horarios de corte de reconocimiento de la información.

b) Transferencias Electrónicas de Fondos se aplicarán en cuanto sean cubiertos los requisitos de identificación de la cuenta origen y según los horarios de corte de reconocimiento de la información.

c) Tarjetas Bancarias: Se acreditarán el mismo día que se realice la operación en ventanilla de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

d) Cobro domiciliado. Se acreditará el día que el Banco confirme el cobro.

En el supuesto de que en la(s) fecha(s) en que **EL CLIENTE** deba pagar a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** la(s) cantidad(es) convenidas conforme al presente instrumento y sus **ANEXOS** y éste incumpliere con la obligación de pago contenida en los mismos, otorga mandato irrevocable el cual se materializa a la firma del presente Contrato, considerándose este como el consentimiento expreso para que se compense de cualquier cuenta aperturada a su nombre en **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, a partir del día siguiente en que debió de realizar el pago respectivo, las cantidades señaladas en el Plan de Pagos relacionado con el presente Contrato y **CRÉDITO** que en este consta, considerando que el cálculo del pago de los intereses ordinarios deberá realizarse conforme la metodología señalada en las Cláusula Cuarta respectivamente del presente Contrato, lo anterior con independencia a lo estipulado en la Cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de este instrumento. **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** notificará a **EL CLIENTE** tan pronto como le sea posible, la compensación que haya efectuado a través de los medios de contacto proporcionados por este último.

Por cada pago realizado en sucursal por **EL CLIENTE, BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** entregará a **EL CLIENTE** un comprobante de pago en el que constará la fecha, monto, número de crédito, monto de capital del próximo pago y será sellado y firmado por el cajero que reciba el importe.

VI. TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS PARA PAGO DE CRÉDITOS.

a) Recepción de Transferencias:

Para la recepción de transferencia electrónicas con la finalidad de realizar pagos a **EL CRÉDITO, BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** proporcionará una CUENTA CLABE para recibir transferencias electrónicas a su **CRÉDITO**, dicha cuenta le será informada al momento de la firma del presente Contrato. Una vez depositado el recurso proveniente de una transferencia electrónica, **EL CLIENTE** lo verá reflejado de acuerdo a lo señalado más adelante, bajo el orden de prelación señalado en la Cláusula SEXTA del presente instrumento.

b) Acreditación de transferencias electrónicas:

Todos los abonos para pago de **CRÉDITO** que se realicen en día sábado, domingo o día festivo se registraran contablemente el día hábil siguiente.

c) Autorización de **EL CLIENTE:**

EL CLIENTE en este acto autoriza expresamente con la firma del presente Contrato a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** para que realice el intercambio y comparta información de identificación que se requiera para el procesamiento de las transferencias electrónicas para cumplir con la operación y ejecución del servicio a que se refiere este Contrato, así como para llevar a cabo medidas para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, sujeto en todo momento a la normativa aplicable a la protección de sus datos personales. Dicha solicitud de información podrán hacerla las autoridades administrativas, judiciales o el propio proveedor del servicio de transferencias electrónicas de **BIENESTAR, PRESTAMOS Y AHORRO** para el cumplimiento de lo establecido en el numeral VI de la presente Cláusula.

d) Fallas Técnicas:

BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO no asumirá ninguna responsabilidad cuando **EL CLIENTE** no pueda realizar o recibir transferencias electrónicas, por desperfectos o suspensión del servicio en los equipos automatizados externos y ajenos a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** que **EL CLIENTE** utilice para realizar dichas acciones (transferencias electrónicas).

QUINTA: ESTADO DE CUENTA. Las partes acuerdan que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** entregará en cualquiera de sus Sucursales a **EL CLIENTE**, un estado de cuenta de manera mensual, previa identificación de este mediante (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar).

EL CLIENTE previa identificación (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) podrá solicitar en cualquiera de las sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** la consulta de saldos, transacciones y movimientos**.**

Si **EL CLIENTE** no impugna por escrito ante **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** el estado de cuenta, los cargos y abonos que refleje, los conceptos o el importe a pagar, dentro de los 90 noventa días naturales siguientes a la fecha de corte, se entenderá que **EL CLIENTE** está conforme con su contenido y por tanto no podrá desconocerlo.

En virtud de lo pactado en el primer párrafo de la presente Cláusula, **EL CLIENTE** no podrá aludir la falta del estado de cuenta para no realizar oportunamente sus pagos.

EL CLIENTE en cualquier momento podrá solicitar mediante escrito libre dirigido a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** y entregado en cualquiera de sus sucursales, modificando la forma de entrega de su estado de cuenta, mismo que podrá enviársele a su domicilio señalado, o por correo electrónico.

SEXTA: PRELACIÓN DE PAGOS. Los pagos que realice **EL CLIENTE** de conformidad a lo estipulado en el presente Contrato serán aplicados en el siguiente orden por periodo cada uno de los siguientes conceptos: I.- Impuestos correspondientes conforme a las leyes aplicables entre los que se encuentra el I.V.A. de las comisiones; II.- Comisiones; III.- Impuestos correspondientes conforme a las leyes aplicables entre los que se encuentra el I.V.A de Intereses Ordinarios; IV.- Intereses Ordinarios y V.- Saldo de Capital.

Eventualmente **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** podrá modificar los movimientos realizados en las cuentas de **EL CLIENTE** cuando existan errores de tipo operativo ya sea en depósitos, pagos o cualquier otro que impacte en indebido beneficio o perjuicio de **EL CLIENTE**; por consecuencia este último otorga su consentimiento para que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** pueda realizar las correcciones necesarias.

SÉPTIMA: PAGOS ANTICIPADOS AL SALDO INSOLUTO Y PAGOS ADELANTADOS. EL CLIENTE, podrá hacer pagos parciales a **EL CRÉDITO** en cualquier momento, de manera anticipada, sin pena ni premio, siempre y cuando vaya al corriente en todos y cada uno de sus pagos. **Las cantidades pagadas de forma anticipada se aplicarán al capital insoluto.**

PAGOS ADELANTADOS. De manera optativa **EL CLIENTE** podrá solicitar que el monto anticipado se aplique al capital insoluto a las ultimas cuotas conforme al plan de pagos o bien, en forma de prorrateo de cuotas, el cual consiste en que el monto anticipado se aplique de manera equitativa al capital de cada una de las cuotas pendientes de pago. En cualquiera de los supuestos, **EL CLIENTE** depositará los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles directamente al **CRÉDITO**, desde ese momento acepta que estos se aplicarán como pagos por adelantado en las fechas preestablecidas en el plan de pagos pactado entre las partes.

En caso que **EL CLIENTE** deseé pagar anticipadamente la totalidad del **CRÉDITO**, deberá solicitar en cualesquiera de las Sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** su saldo actualizado a la fecha en la que realice el pago anticipado, en el entendido que dicha

fecha no podrá ser futura. **EL CLIENTE** se obliga a realizar el prepago en la misma fecha en que solicite y le sea proporcionada la cantidad total adeudada.

OCTAVA: COBRANZA. Las partes acuerdan que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** podrá emprender las actividades necesarias (llamadas, notificaciones, visitas) para mantener informado a **EL CLIENTE** y el(los) **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)** de la situación del **CRÉDITO**; teniendo la facultad de hacer una llamada telefónica dentro de los 5 días anteriores a la fecha de vencimiento de la factura, para recordar a **EL CLIENTE** su fecha de pago.

NOVENA: DOCUMENTACIÓN. EL CLIENTE se obliga a proporcionar la documentación actualizada para la integración de su expediente cuando así se lo requiera **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

DÉCIMA: OBLIGACIÓN SOLIDARIA. La persona cuyo nombre y firma aparece en la solicitud y/o títulos de crédito, en su caso con el carácter de obligado solidario o aval(es), se constituye obligado solidario en los términos del Código Civil Federal y su correlativo del Código Civil de la Entidad Federativa en donde se firma el presente Contrato, en relación con todas y cada una de las obligaciones, especialmente las de pago, que **EL CLIENTE** ha contraído en este Contrato a favor de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** y se constituye como aval en términos de lo previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

DÉCIMA PRIMERA: TÍTULO EJECUTIVO. El presente Contrato junto con los estados de cuenta certificados por el contador de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** constituyen título.

DÉCIMA SEGUNDA: EXIGIBILIDAD. En caso de que **EL CLIENTE** y el(los) **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)** incumpla(n) con sus obligaciones de pago **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, podrá hacerlas exigibles a través de la vía ejecutiva mercantil, de manera potestativa, ya sea a través del presente Contrato de crédito o en su defecto mediante el título de crédito denominado “PAGARÉ”.

DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO estará facultada para modificar los términos y condiciones del presente Contrato, a excepción de las tasas de interés, modificaciones que hará del conocimiento de **EL CLIENTE**.

Previo consentimiento de **EL CLIENTE**, acuerdan que, en el entendido que el Contrato pueda ser objeto de modificación en los términos, condiciones del presente Contrato, se dará aviso a los clientes mediante publicaciones en la página de internet www.ahorrosbienestar.com así como mediante avisos que serán colocados en todas nuestras sucursales con 30 días naturales de anticipación a la fecha en que la modificación surta efectos, los cuales contendrán Denominación social y logotipo de las Instituciones Financieras, Nombre comercial del producto o servicio, Domicilio y teléfono de contacto de las Instituciones Financieras, así como domicilio, teléfono y correo electrónico de la UNE, Resumen de todas las modificaciones realizadas, Fecha a partir de la cual entran en vigor, y Derecho del Usuario para dar por terminado el Contrato de Adhesión.

Las tasas de interés pactadas en el presente Contrato no podrán modificarse, salvo lo dispuesto por el último párrafo del inciso c) de la fracción I del artículo 25 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito inciso b, fracción VI del artículo 5 de las Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias, En caso que **EL CLIENTE** no esté de acuerdo con las modificaciones realizadas podrá solicitar la terminación del Contrato, sin responsabilidad a su cargo y bajo las condiciones anteriores a la modificación, dentro de los treinta días naturales posteriores al día en que sea notificado de las modificaciones al mismo debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa. En caso de no manifestar oposición alguna, se entenderá que está conforme con las modificaciones correspondientes las cuales entrarán en vigor dentro del plazo primeramente señalado.

DÉCIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN. EL CLIENTE podrá solicitar la terminación anticipada del presente Contrato presentando su solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO.**

EL CLIENTE deberá presentar su identificación oficial vigente (INE, Pasaporte) para cerciorarse de la autenticidad y veracidad de su identidad y confirmar sus datos personales, esto para darle trámite a su solicitud de terminación anticipada del Contrato.

Al momento de recibir la solicitud de terminación anticipada del Contrato, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** proporcionará a **EL CLIENTE** un número de folio para la identificación y seguimiento de su solicitud. **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** dará por terminado el presente Contrato el mismo día o a más tardar al día hábil siguiente posterior a la fecha de recepción de su solicitud en caso de no existir adeudos pendientes por cubrir, en caso contrario **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** le notificará a **EL CLIENTE** telefónicamente a su número telefónico que proporcionó, a más tardar al día hábil siguiente a la recepción de la solicitud el importe los adeudos y dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción de la solicitud pondrá a su disposición dicho dato, en la sucursal elegida por **EL CLIENTE** y una vez liquidado el saldo pendiente, se dará por terminado el presente Contrato.

Una vez que sea liquidado el saldo pendiente, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** entregará el comprobante de liquidación correspondiente.
Y en caso de que sea procedente la terminación del Contrato en los términos anteriores **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** pondrá a disposición de **EL CLIENTE**, en la siguiente fecha de corte a través de la red de sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, el estado de cuenta en el que conste la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación contractual, con lo que se dará por terminada la relación contractual, así como el reporte a las sociedades de información crediticia de que la cuenta se encuentra como cerrada y sin adeudos.

EL CLIENTE podrá solicitar la cancelación del Contrato dentro de los díez días hábiles posteriores a la firma del Contrato, en cuyo caso, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** no podrán cobrar Comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, sin responsabilidad alguna para **EL CLIENTE**. Lo anterior, siempre y cuando **EL CLIENTE** no haya utilizado u operado **EL CRÉDITO**.

DÉCIMA QUINTA: VENCIMIENTO ANTICIPADO. Convienen las partes en que podrá darse por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo sin necesidad de declaración judicial previa, cuando se presente alguno de los siguientes casos:

a) Si **EL CLIENTE** y el(los) **OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)** dejare(n) de cubrir puntualmente cualquier obligación de pago a su cargo derivada del presente Contrato.

b) Si se da por vencido anticipadamente otro **CRÉDITO** que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** haya otorgado u otorgue a **EL CLIENTE**.

c) Si se instaura un procedimiento por o en contra de **EL CLIENTE** con el fin de declararlo en concurso mercantil o civil.

d) Si **EL CLIENTE** transmite de cualquier forma sus derechos u obligaciones derivados del presente Contrato.

e) Si cualquier información o dato proporcionado por **EL CLIENTE** en la Solicitud resulta ser falso.

DÉCIMA SEXTA: DÍAS DE GRACIA PARA CRÉDITOS DOMICILIADOS. En el caso de créditos cuyo esquema de pago sea domiciliado, **EL CLIENTE** tendrá derecho a un período de gracia de 2 días hábiles contados a partir de la fecha de pago especificada en la tabla de amortización. Durante dicho período, no se aplicarán cargos por concepto de comisión por falta de pago, siempre y cuando el pago sea procesado de manera efectiva dentro de periodo de gracia señalado.

El período de gracia será aplicable únicamente si el retraso en el pago se origina por causas imputables proceso interbancario de domiciliación o por cualquier circunstancia que no sea atribuible directamente a **EL CLIENTE**.

En caso de que el cobro no pueda realizarse por falta de fondos o cualquier otra razón atribuible a **EL CLIENTE, BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** podrá aplicar lo establecido en la Cláusula CUARTA o lo correspondiente a la obligación de incumplimiento de pago.

DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN Y DESCUENTO. EL CLIENTE no podrá ceder los derechos y obligaciones contenidas en el presente Contrato, sin obtener el previo consentimiento de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

En este acto **EL CLIENTE** consiente y acepta que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** podrá negociar, descontar o de cualquier otra forma ceder **EL CRÉDITO** y los derechos derivados del mismo, aún antes de su vencimiento por lo que autoriza a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** para facilitar toda la información que el cesionario requiera y que obre en poder de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, debiendo **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** notificarle previamente a **EL CLIENTE** a través del correo electrónico que él mismo tenga registrado con **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

DÉCIMA OCTAVA: ACLARACIONES Y QUEJAS. En caso de que **EL CLIENTE** no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, se podrá sujetar al siguiente procedimiento:

I. Presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.
La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que se tramitó el **CRÉDITO**, o bien, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** ubicada en Ezequiel Montes Sur #50 Col. Centro, Querétaro, Querétaro, C.P. 76000. Tel.: (442) 251-9300 Ext. 51211 o al correo electrónico: hguerrerop@ahorrosbienestar.com. Dicha solicitud deberá presentarse por escrito o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción; en todos los casos **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** entregará a **EL CLIENTE** un acuse de recibo con la finalidad de que este pueda acreditar el inicio del trámite.

II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** entregará por escrito al **EL CLIENTE**, dentro de un plazo máximo de 45 días naturales, el dictamen correspondiente, anexando copia simple, en su caso, del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por **EL CLIENTE**.

III. Dentro del plazo de 45 días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el párrafo anterior, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** pondrá a disposición de **EL CLIENTE** en la sucursal en la que se tramitó el **CRÉDITO**, o bien, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, el expediente generado con motivo de la solicitud de aclaración. Los teléfonos y correo de atención los encontrará publicados en la página de internet (www.ahorrosbienestar.com) y en las sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**.

DÉCIMA NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD. BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO, no podrá dar noticias sobre las operaciones y el estado y movimientos de las cuentas si no a **EL CLIENTE** y avales de este último, a sus representantes legales o a las personas que tengan poder para disponer en la misma, salvo en los casos en que el requerimiento de información provenga de autoridades, fiscales, judiciales, administrativas o del trabajo.

VIGÉSIMA: SEGURO DE VIDA. Se obliga a contratar un seguro de vida por el monto del saldo que corresponda al principal o capital de **EL CRÉDITO** por toda la vigencia del mismo ante la compañía de seguro de su preferencia, lo anterior, para que en caso de siniestro cubra el riesgo de impago de **EL CRÉDITO** materia del presente Contrato, por causas de muerte de **EL CLIENTE**, de igual manera **EL CLIENTE** podrá si así lo desea contratar dicho seguro a través de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** con las aseguradoras que por medio de esta sean puestas a su disposición de **EL CLIENTE**, y en el cual irrevocablemente se señale como beneficiario en primer lugar a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, la información respecto de la aseguradora a elegir por **EL CLIENTE** serán referidos en la **CARÁTULA** del presente Contrato.

Para cualquiera de los supuestos de los que hablan el párrafo anterior **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** será designado como beneficiario preferente, por lo que en caso de siniestro procederá a aplicar el monto asegurado al adeudo de **EL CLIENTE**. En caso de que una vez liquidado el **CRÉDITO** originario, existiera algún monto excedente, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** procederá a entregarlo a los beneficiarios designados por **EL CLIENTE** en la póliza de seguro o bien en el formato que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** le proporcione, mismo que formara parte integral de este Contrato incorporándose como anexo, la información respecto de la aseguradora a elegir por **EL CLIENTE** serán referidos en la **CARÁTULA** del presente Contrato.

En caso de que **EL CLIENTE** decida contratar el seguro requerido con cualquiera de las empresas que sean puestas a disposición a través de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, desde este momento **EL CLIENTE** autoriza e instruye a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** a efecto realizar todos los trámites para el pago del seguro a la aseguradora, asimismo, al momento de la firma del presente Contrato, se le hará del conocimiento las condiciones del mismo así como la entrega de un tanto de la póliza de seguro así como la información relativa al seguro.

En aquellos casos en los que la compañía aseguradora de forma unilateral determine no asegurar al deudor, este deberá informar de manera inmediata a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** tal circunstancia al obligado solidario, avales, así como al deudor, quienes de forma expresa y por escrito manifestarán su voluntad de que el **CRÉDITO** sea otorgado sin seguro de vida, aceptando además las condiciones generales de dicho **CRÉDITO**.

En el supuesto de que llegara a suscitarse un siniestro, el obligado solidario, codeudor, los avales o beneficiarios del titular deberán notificar por escrito a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** en cualquiera de sus sucursales por escrito, debiendo acompañarlo de un tanto original o copia certificada del acta de defunción, una copia de la identificación del titular, copia de la identificación de la persona que realiza el trámite y de ser posible una copia de la póliza de seguro. Una vez recibida la documentación previamente descrita **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** procederá a entregar al interesado un acuse de recibo e iniciar los trámites ante la aseguradora para que esta realice el pago de la suma asegurada. En todo caso **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** comunicará al interesado el resultado de la gestión con la aseguradora en un plazo no mayor de 60 sesenta días naturales contados a partir de la notificación del siniestro.

Si la aseguradora realiza el pago de la suma asegurada, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** procederá a aplicar el importe al saldo del **CRÉDITO** en los términos descritos a lo largo del presente instrumento, si hubiere excedente se procederá a entregarlo al beneficiario(s) designado(s). Si la suma asegurada no fuera suficiente para finiquitar el adeudo **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** a su elección procederá a realizar el cobro del saldo al codeudor, obligado solidario o avales.

En los casos en los que se suscitándose el siniestro, la aseguradora determinara por cualquier circunstancia no realizar el pago en los términos del Contrato, el obligado solidario y/o avales a elección de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** deberán de cubrir el adeudo en los términos y condiciones de este Contrato.

El no contratar tu seguro de vida podrá generar una carga financiera derivado del saldo insoluto de tu **CRÉDITO** a tu(s) beneficiario(s) y/o heredero(s) y/o familiar(es).

VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIOS. Para los efectos relativos al presente Contrato, **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** señala como domicilio la sucursal en la que se tramitó el **CRÉDITO**, o bien, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** ubicada en Ezequiel Montes Sur #50 Col. Centro, Querétaro, Querétaro, C.P. 76000.

EL CLIENTE señala como domicilio el estipulado en el apartado de declaraciones del presente Contrato, así como en la documentación que entregó a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** para formar parte de su expediente como **CLIENTE**. Mientras **EL CLIENTE** o **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** no notifiquen por escrito el cambio de su respectivo domicilio, los avisos, comunicaciones, emplazamientos y demás diligencias judiciales o extrajudiciales se practicarán en el domicilio indicado. Las notificaciones, avisos y/o comunicaciones se tendrán por bien hechas cuando se entreguen en el domicilio indicado y se obtenga el acuse respectivo; para el caso de que no sea posible obtener el acuse referido, las notificaciones, avisos y/o comunicaciones se fijarán en la puerta principal del domicilio indicado por **EL CLIENTE** por conducto de fedatario público. Para el caso de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** la notificación necesariamente deberá ser entregada.

VIGÉSIMA SEGUNDA: AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES. EL CLIENTE autoriza **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO**, en los términos previstos en la solicitud, a proporcionar la información que se estime pertinente a quien preste los servicios operativos y de maquila del **CRÉDITO**. **EL CLIENTE** manifiesta que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** hizo de su conocimiento antes de la firma del presente Contrato: (I) el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, (II) los cargos que se generarán por su celebración y, (III) en su caso, los descuentos o bonificaciones a que en su caso pudiera tener derecho.

EL CLIENTE se obliga a dar autorización a **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** para que pueda consultar las bases de datos de las sociedades de información crediticia. Dicha autorización se plasmara por escrito en documento por separado.

Asimismo, convienen las partes que **EL CLIENTE** podrá revocar su autorización para realizar consultas a las sociedades de información crediticia, así como la autorización para el intercambio de información con fines mercadológicos o publicitarios, mediante aviso por escrito que deberá ser entregado en cualquiera de las sucursales de **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** en donde se le entregará un acuse respectivo. Una vez recibido el aviso **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** dará respuesta por escrito a **EL CLIENTE** en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la entrega de la revocación.

VIGÉSIMA TERCERA: DEL CAPITAL, LA FRECUENCIA DE PAGO, DE LAS TASAS DE INTERESES ORDINARIOS, de conformidad con el presente Contrato, **CAT** Y OTROS. Mismas que se especifican para conocimiento de **EL CLIENTE**.

I.- CAPITAL OTORGADO EN CRÉDITO: $0,000.00 (_____ 00/100)
II.- TASA DE INTERÉS ORDINARIA FIJA ANUAL: 00.00%
III.- CAT (COSTO ANUAL TOTAL) El Costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales, que para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos. En el caso concreto el **CAT 00.0 %**, sin IVA para fines informativos y de comparación.

VIGÉSIMA CUARTA: TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Las partes convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las Cláusulas de este Contrato son exclusivamente para facilitar su lectura y por consiguiente no se considera que definen, limitan o describen el contenido de las Cláusulas del mismo, ni para efectos de su interpretación o cumplimiento.

VIGÉSIMA QUINTA: GARANTÍA LIQUIDA.
En el presente caso **EL CLIENTE** optó por dejar como depósito en Garantía Si ☐ No ☐ siendo la cantidad de:

VIGÉSIMA SEXTA: CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. Adicionalmente a lo señalado dentro del presente Contrato, en caso de controversia, **EL CLIENTE** podrá presentar su reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (Teléfono para la Ciudad de México 55- 53-40-09-99 / Teléfono para los demás Estados de la República; 800-999-8080, página web: www.condusef.gob.mx, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx, en los términos de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, serán competentes los Tribunales del domicilio de **EL CLIENTE** o los de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio pudiera corresponderles.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: AVISO DE PRIVACIDAD. ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V. S.F.P. Y/O CAJA BIENESTAR Y/O BIENESTAR, **PRÉSTAMOS Y AHORRO**, con domicilio en Ezequiel Montes Sur número 50, Colonia Centro de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, C. P. "76000", utilizará sus datos personales aquí recabados con la finalidad de proporcionar los servicios que hubiera solicitado, estudiar la viabilidad de **CRÉDITO**, ofrecer nuevos productos, informar sobre modificaciones a los ya existentes, publicidad, para fines mercadológicos; para facturación o con fines de certificación electrónica así como para llevar a cabo la cobranza por vía judicial o extrajudicial de cualquier adeudo. Los datos sensibles que nos sean proporcionados podrán ser utilizados para estudiar la viabilidad del **CRÉDITO** o para la contratación de seguros. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de publicaciones en carteles disponibles en nuestras sucursales, o bien mediante nuestra página de internet www.ahorrosbienestar.com en el apartado "AVISO DE PRIVACIDAD".

EL CLIENTE podrá revisar las cuentas de redes sociales que tiene activas **BIENESTAR PRESTAMOS Y AHORRO** en las siguientes plataformas: 1) Facebook en http://www.facebook.com/CajaBienestarr ; 2) YouTube como Caja Bienestar ; 3) LinkedIn en http://www.linkedin.com/company/caja-bienestar/ ; 4) Instagram en https://www. instagram.com/caja.bienestar/; y 5) Tik Tok en https://www.tiktok.com/@caja.bienestar.

Acepto Si ☐ No ☐ el tratamiento de los datos sensibles conforme a lo estipulado en el presente aviso de privacidad. Asimismo, la publicación del aviso de privacidad y no oposición al mismo se tiene como una aceptación en los términos de Ley.

VIGÉSIMA OCTAVA: Con relación a la Cláusula CUARTA del presente Contrato, referente a la **CUENTA PRINCIPAL**, en este acto **EL CLIENTE** autoriza expresamente su consentimiento para que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** aperture a su nombre una cuenta denominada **CUENTA PRINCIPAL**, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

CUENTA PRINCIPAL es: Aquella cuenta puente que **BIENESTAR, PRESTAMOS Y AHORRO** le aperturará a **EL CLIENTE** para que tenga la posibilidad de realizar depósitos en garantía líquida, aplicación de pagos de créditos y sus accesorios de los productos de **CRÉDITO** contratados por **EL CLIENTE**. La **CUENTA PRINCIPAL** es una cuenta puente sin interés, por tanto, los montos aplicados en cuentas principales no generan rendimientos.

Acepto Si ☐ No ☐ que **BIENESTAR, PRÉSTAMOS Y AHORRO** aperture a mi nombre una cuenta denominada **CUENTA PRINCIPAL** para los efectos descritos en la presente Cláusula y la Cláusula CUARTA.

El presente Contrato y sus anexos una vez leídos y comprendidos respecto de su contenido de todas y cada una de las Cláusulas se firman por duplicado quedando un ejemplar de cada documento que forma parte integral del presente (contrato, carátula, tabla de amortización, preceptos legales y demás anexos) en poder de cada una de las partes.

"EL CLIENTE, EL OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) CODEUDOR O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA".

NOMBRES DOMICILIOS Y FIRMAS DE EL CLIENTE, EL OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) CODEUDOR O COACREDITADO.

LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN: EN _____,
A____ DE _____ DE _____.

NOMBRE DEL CLIENTE:
DOMICILIO:

_____
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Advertencia: El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

LIC. MARTÍN AYALA MARTÍNEZ
APODERADO LEGAL DE ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V. S.F.P.

Martin Ayala Mtz.
FIRMA

Autorizo si ☐ no ☐ a ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V. S.F.P. para que utilice mi información para fines de mercadotecnia y publicidad.

NOMBRE Y FIRMA